조 세 총 론

1. 물납 과 분할납부

1. 물납 ; (　　)만 가능(1,000만원초과시)
2. 분납
   ① 재산세 : (　　)초과시 (　　)이내
   ② 종합부동산세 : (　　)초과시(　　)이내
③ 양도소득세 ; (　　)초과시 (　　) 이내
3. 재산세 도시지역분도 (　　) 가능
4. 소방분 지역자원시설세는 (　　)만 가능

구 분	분납요건	납부세액	최대분납금액
재산세	250만원 초과	400만원	
		700만원	
종합부동산세	250만원 초과	450만원	
		800만원	
양도소득세	1,000만원 초과	1500만원	
		3600만원	

구 분	신 청	허가여부
물 납		
분할납부		

2. 가산세

1. 가산세

가산세는 해당 국세 또는 지방세의 세목으로 한다. 다만 국세 또는 지방세를 **감면하는 경우** 감면대상에는 **포함하지 아니한다**

구 분			가산세
신고	무신고	일반	(　　)
		부정	(　　)
	과소	일반	(　　)
		부정	(　　)+ (　　)
납부	(　　)		

3. 부동산 활동에 따른 분류

①취득과 보유단계(만)부과되는조세 :(　　)
② 보유 양도단계(만) 부과되는 조세 :
(　　) , (　　)
③ 취득과 양도단계(만) 부과되는 조세 : (　　)
④ 취득 보유 양도단계 부과되는 조세 :
(　　), (　　), (　　)

취득과정	보유과정	양도과정
취득세	재산세	
등록면허세	종합부동산세	
상속세	소득세	
증여세	법인세	
부가가치세	부가가치세	
농어촌특별세	농어촌특별세	
지방소비세	지방소비세	
지방교육세	지방소득세	
인지세	지방교육세	

4. 조세와 일반채권과의 관계

⑴ 조세채권과 피담보채권 등의 우선 관계
① 피담보채권에 우선하는 조세
㉠ 그 재산에 대하여 부과된 조세 : (　　).
(　　), (　　), (　　), (　　)
재산세에 부가되는 (　　)
㉡ 조세의 법정기일이 피담보채권 등의 설정일 보다 빠른 경우 : (　　)이 우선
② 피담보채권의 설정일이 조세의 법정기일보다 빠른 경우 : (　　)이 우선
③ **주택의** 전세권과 임차보증금이 종합부동산세와 재산세 등의 법정기일보다 빠른 경우 : 전세권 등이 우선
⑵ 조세채권 사이의 우선관계(담압교) :
(　　)조세 ⇨(　　)조세 ⇨ (　　)된 조세
(3) 법정기일
① 신고납부(취, 세, 소)조세 : (　　)
② 보통징수(재,종) 조세 : (　　)
(4) 지방자치단체 징수금 징수 순위(**체지**방은 **가**) :
(　　) – (　　) – (　　)
(5) 국세의 징수 순위 :
(　　) – 국세(가산세 제외) - (　　)
(6) 제척기간 기산일
① 신고납부 조세 : (　　)
② 부과주의 조세 : (　　)

5. 납세의무의 성립.확정시기

구 분		성 립 시 기
취득세		
등록면허세		
재산세		
종합부동산세		
소득세	예정신고	
	확정신고	
	중간예납	
	원천징수	
상속세		
증여세		
지방교육세		
농어촌특별세		
지방소득세		
인지세		
주민세(개인.사업소분)		
수시부과하는조세		
무(과소)가산세		

6. 납세의무 확정시기

① 신고납부(취.등.소) 조세 : (　　)
② 부과주의(재.종) 조세 : (　　)
③ 신고납부 조세를 신고를 하지 않은 경우
: (　　)

7. 납세의무 소멸사유

①
②
③
④
⑤

8. 제척기간 (기무사 : 오칠십 타인명의로 공짜(무상)으로취득하면 10년)

사 유	기 간
사기 등 부정행위	
상속 또는 증여(부담부증여 포함)로 취득(취득세)	
명의신탁, 과점주주 취득(취득세)	
무신고	
기타(과소신고,재산세,종합부동산세)	

9. 소멸시효(가산세를 제외한 금액)

구 분		소멸시효
지방세	5천만원(가산세제외금액)이상	
	5천만원(가산세제외금액)미만	
국세	5억원(가산세제외금액) 이상	
	5억원(가산세제외금액) 미만	

10. 조세 불복절차

① 행정심판 전치주의 : 행정심판→행정소송
② 이의신청을 거치지 아니하고 바로 심판청구
③ 청구기한
④(　)이내(세의 이의신청 결정통지는 30일 이내)
⑤ 천재지변 등의 경우 그 사유가 소멸한 날로부터 (　)이내 이의신청 가능
⑥ (　)까지 공매처분을 보류할 수 있음
⑦ 이의신청 결정기간내 결정통지를 받지 못한 경우 : 결정기간 지난날로부터(　)이내 심판청구

11. 소멸시효 기산일

신고납부	
결정, 경정	

12. 서류송달

서류송달 방법
① 교부송달
② 우편송달
③ 전자송달
④ 공시송달 :공고 후 (　)이 지나면 효력발생
⑤ 공시송달 사유
㉠ 주소 또는 영업소가 국외 소재
㉡ 주소 또는 영업소가 분명하지 않은 경우
㉢ 우편 송달후 받을 사람이 없어 반송되는경우
㉣ 2회 이상 방문하였으나 받을 사람이 없는 경우

취득세

1. 취득의 정의

(1) 사실상 취득 : 승계, 원시 취득 또는 ( ) ( )**을 불문**한 모든 취득

(2) 간주취득

① 토지 ( ) + **가액 증가**

② 건축물( )+ **가액 증가**

③ 차량 등 종류변경 + **가액증가**

④ 과점주주의 간주취득

㉠ 비상장 법인 지분( )를 초과

㉡ ( )과점주주 : 과세하지 않는다

㉢ **최초** 과점주주 : ( )지분과세

㉣ **재차** 과점주주 :( )(이전 과점주주 지분)

㉤ **이미** 과점주주 : ( )(이전 최고지분)

㉥ 총주식 지분비율 변동이 없으면 취득 : x

2. 과세대상

① 부동산 : 토지,건축물

② 차량,기계장비,선박,항공기 : 원시취득 과세x

③ 광업권 어업권 양식업권 입목

④골프, 콘도,승마, 종합체육시설이용권,요트회원권

3. 납세의무자

① ( )**을 하지 아니한 경우**라도 사실상 취득한 경우 : 소유자 또는 양수인

② **주체구조부**취득자 외의 자가 가설한 경우 : ( )

③ 토지지목 변경등 : ( )의 소유자

④ 환지 : ( ) / 체비지,보류지 ; ( )

⑤ 상속 : ( )각자

⑥ **조합원용** 부동산 : ( )

⑦ 상속개시로 등기 후 지분변동 : ( )로 취득

⑧ 택지공사가 준공된 토지에 정원 등 부속시설물 등 조성 설치 : ( )

⑨ 건축물을 건축하면서 정원 등 부속시설물 등을 조성 설치 : ( )

⑩ 신탁재산의 위탁자 지위 이전: ( )

⑪ 乙이 채권 확보을 위하여 甲 소유 미등기 건물에 등기하는 경우 : ( )

1. 부담부증여(배우자 직계존비속은 2를 준용)

① 원칙 : 증여

② 유상(**파 경 대 교**) :공매,파산선고. 등기 등록이 필요한 부동산의 교환, 대가를 지급한 사실 증명

2. 배우자 직계존비속(증여- 추정-입증 - 유상)

① 전체를 ( )한 것으로 본다

② 단 입증하면 : 1의 규정 적용

4. 비과세

① 국가 등의 취득 : 단 외국정부는 ( )

② 국가 등에 귀속 기부채납 단 매각 증여 무상 사용권을 제공 받은 경우 제외

③ 신탁법에 따른 신탁재산 취득(**탁-탁-탁**) 다만 조합 과 조합원간 등의 신탁 : ( )

④ 징발재산 등 법률에 따른 환매권행사

⑤ 임시용 건축물 단(**제외**) + 존속기간 ( )**초과하지 않은 경우**

⑥ 공동주택 (**제외**) 개수 + ( )**이하**

⑦ 천재지변 등으로 사용할 수 없는 차량 등 상속

5. 취득시기

① 유상

㉠ ( )

㉡ ㉠이 확인되지 않은 경우 ( )

(계약상 잔금지급일이 명시되지 않은 경우 계약일로부터 60일이 경과하는 날

㉢ ㉠,㉡ 전에 등기 등록 : ( )

㉣ 단 ( )하지 않고 계약이 해제된 사실이 공정증서등으로 60일(무상 : 3개월) 이내 입증되는 취득 x

② 연부취득(취득가액 총액 50만원이하는 제외) : ( ) 단. 이전에 등기 : 등기일

③ 무상

㉠ 증여 : ( ) 다만 그 전에 등기 또는 등록 : ( )

㉡ 상속 : ( )

④ 건축물 건축 또는 개수 :

㉠( )과 ( )중 빠른날

㉡ 무허가 : ( )

㉢ 환지처분 : ( )를 내주는 날과 ( )중 빠른 날

㉣ 정비법 : ( )을 내주는날 과 ( )중 빠른 날

⑤ 토지 지목변경 : ( )변경된 날과 ( )변경된 날 중 빠른날 단 지목 변경 전 사용 : ( )

⑥ 매립 간척 : ( )단. 이전에 사용승낙 허가 등을 받은 경우 : 사용승낙일 허가일 또는 사실상 사용일 중 빠른 날

⑦ 조합에 귀속되지 아니하는 토지

㉠ 주택조합 : ( )를 받은 날

㉡ 재건축조합 : 소유권이전 고시일의 ( )

⑧ 이혼으로 인한 재산분할 :( )

⑨ 시효취득 : ( )

6. 과세표준(취득 당시가액)

(1) 취득당시가액

① 유상승계취득 : 매매 또는 교환 등

㉠ 원칙 : ( )

㉡ 부당행위계산 : ( )으로 할 수 있음

② 무상 : ( )다만 상속은 ( )

③ 부담부증여 : 채무부담액 : ( )

시가인정액에서 채무부담액을 뺀 잔액 : ( )

④ 원시취득과 개수 : ( )다만 법인이 아닌 자의 사실상 취득가격을 확인할 수 없는 경우 : ( )

⑤ 토지의 지목변경 : ( ) 다만 사실상 취득가격을 확인할 수 없는 경우에는 지목변경 이후의 토지에 대한 시가표준액에서 지목변경 전의 토지에 대한 시가표준액을( )가액

(2). 사실상 취득가격의 범위

① 포함

㉠ 건설자금이자 : ( )만 포함

㉡ 연체이자 할부이자 : 단 ( )만 포함

㉢ 중개보수 : 단 ( )만 포함

㉣ 매각차손, 취득자 조건부담액과 채무인수액

② 불포함

㉠ 부가가치세

㉡ 광고선전비, 판매비용, 전기 가스 열등을 사용하는 자가 부담하는 비용

㉢ 할인액

(3) 시가인정액 : 취득일 전 ( )부터 취득일 후 ( )이내의 기간 내 매매. 감정.공매가격

7. 세 율

(1). 표준세율(3.8 3.8 2번 잡고 1등하고8.15광복절)

취득원인	구 분		세 율
상속	농지		
	기타		
증여	일반		
	비영리사업자		
	조정대상지역내+(3억원이상주택)		
원시취득	일반적인 경우		
	농지 매립 간척		
공유물 등의 분할			
유상 법인 합 병 포함)	주택	6억이하	
		6억초과 9억이하	
		9억초과	
	농지		
	기타		

(2), 세율 적용시 유의사항

① 유상,상속,증여 등으로 취득한 부동산이 공유물인 때에는 그 ( )의 가액을 과세표준으로 하여 각각의 세율을 적용한다.

② 건축(신축과 재축은 제외) 또는 개수로 인하여 건축물 ( )이 증가한 경우에는 그 증가된 부분에 대하여( )취득으로 보아 ( )을 적용한다.

③ 주택을 신축 또는 증축한 이후 해당 주거용 건축물의 소유자(배우자 및 직계존비속을 포함)가 해당 주택의 부속토지를 취득하는 경우에는 ( ) 에 대한 세율을 적용하지 아니한다.
④ 조례로 ( )의 ( )범위에서 가감조정가능
⑤ 둘 이상의 세율 적용 : ( )세율 적용

(3) 주택 유상거래

구분	세율	
	조정대상o	조정대상 x
1주택	1000분의 10 ~1000분의 30	
2주택	1000분의 40 +[중과기준세율의 100분의( )]	1000분의 10 ~ 1000분의 30
3주택	1000분의 40 +[중과기준세율의 100분의 ( )]	1000분의 40 +[중과기준세율의 100분( )]
4주택		1000분의 40 +[중과기준세율의 100분의( )]
법인	1000분의 40 +[중과기준세율의 100분의( )]	

(4). 중과세

① 사치성재산 : 회원제 골프장,고급오락장 ,고급선박, 고급주택 : 표준세율+ 중과기준세율의 ( )
② 과밀억제권역내 공장 신 증설 과 법인의 본점 주사무소 부동산 : 표준세율+ 중과기준세율의 ( )
③ 대도시내 공장 신증설 과 법인의 본점 지점 주사무소 분사무소용 부동산 : 표준세율의 ( ) - [(중과기준세율의 ( )]
④ 주거용 건축물을 취득한 날로부터 60일 이내에(상속은 상속 개시일이 ( )부터 6개월 (외국에 주소가 있으면 9개월) 실종은 실종선고일이 속한 달의 말일부터 6개월 이내) 주거용이 아닌 용도로 사용하거나 고급주택이 아닌 용도로 사용하기 위하여 용도변경 공사에 착공한 경우에는 중과세 제외
⑤ 고급오락장 ·고급주택의 경우 부속토지 경계가 명확하지 아니한 경우에는 건축물 바닥면적의 ( )배를 부속토지로 한다.

(5) 세율 특례(공법은건축법이 환상적이다)

구 분		세 율	
		표준세율 -중과기준세율	중과기준 세율
과점주주			
상속	1주택		
	감면농지		
법인합병			
지목변경			
건축물 이전			
환매등기			
묘지			
법인합병			
정원 등 조성. 설치			
임시건축물	1년 초과		
	1년 이하		
개수	가액증가		
	면적증가		

(6) 부과징수

(1) 신고납부 (가산세가 부과되는 경우 보통징수)
① 매매 등 일반적인 경우 : ( )이내
② 상속 : 상속개시일이 ( )부터 6개월 이내[외국에 주소 9개월 이내]
③ 증여 (부담부증여로 인한 취득 포함): 취득일이 속한 ( )부터 ( )이내
③ 중과세 대상 또는 추징대상 : 60 이내 이미 납부한 세액을 공제 단. ( )는 제외
④ 등기하거나 등록하려는 경우 : 등기 등록 관서에 ( )까지
(2) 기한 후 신고
① 법정신고기한까지 신고 x + 과세권자가 결정통지(3개월 이내)하기 전까지
② 무신고 가산세 감면
㉠ 1개월 이내 : ( )
㉡ 1개월 초과 3개월 이내 : ( )
㉢ 3개월 초과 6개월 이내 : ( )

(7) 가산세(보통징수)

① 무신고[일반:( ) 부정 : ( )]
② 과소신고[일반:( )부정 :( )]
③ 납부지연가산세 : 1일 ( )
④ 신고하지 않고 매각(중가산세) : ( ) 단 간주취득 등은 제외
⑤ 법인의 장부 작성과 보존의무 불이행 : ( )
⑥ 취득세 미납부 등 부족액 통보 : 다음 달 ( )까지

( )	국가 등이 취득세 과세물건을 매각한 경우 매각일로부터 30일 이내에 물건 소재지 관할 지방자치단체에게 통보하거나 신고하여야 한다
( )	등기 등록관서의 장은 취득세가 납부되지 아니하였거나 납부부족액을 발견하였을 때에는 다음 달 10일까지 납세지 관할하는 시장 군수에게 통보하여야 한다
( )	위 내용을 제외한 경우 모두

(8) 면세점 : 취득가액 + ( )이하 연부취득은 ( )을 기준으로 판단[( )이내 인접 부동산등 취득시 1건으로 보아 면세점 여부 판단)]

(9) 납세지
① 부동산 : ( ) 소재지
② 납세지가 불분명 : 취득물건의 소재지

등록면허세

01. 과세대상

① 광업권 어업권 및 양식업권의 등록
② 외국인 소유
③ 취득세 부과 제척기간이 경과한 물건
④ 취득세 면세점에 해당하는 물건

02. 납세의무자 : 등록을 하는자(명의자)

① 설정등기 : ~~~ 권자
② 말소등기 : ~~~ 설정자
③ 전세권 설정등기 : ( )
④ 전세권 말소등기 : ( )

03. 등록면허세의 과세표준과 세율

(1) 부동산 등기의 세율은 도지사가 조례로 정하는 바에 의해 표준세율의 ( )범위 안에서 가감 조정 할 수 있다.

구 분		과세 표준	세 율
보존등기			
이전 등기	상속		
	증여 등 무상		
	유상		
지역권설정 및 이전			
전세권설정 및 이전			
임차권설정 및 이전			
가압류, 가처분 경매신청, 저당권			
지상권			
가등기			
합필등기, 지목변경 말소등기, 건물구조변경			

(2) 과세표준 적용

① 등록 당시의 가액 : 신고가액 다만 신고가액이 없거나 신고가액이 시가표준액보다 ( ) 경우에는 시가표준액
② 등기 등록당시 자산재평가 또는 감가상각 등의 사유로 그 가액 달라진 경우에는 ( )
③ 제척기간이 경과한 물건이 등기등록의 경우 등록당시가액과 취득당시가액 중 ( )금액
④ 채권금액이 없을 때 : 채권의 목적이 된 것의 가액 또는 처분의 제한의 목적이 된 금액
⑤ 신고서상의 금액과 공부상의 금액이 다를 경우 : ( )
⑥ 산출세액이 ( ) 보다 적을 때에는 ( ) 원으로 함

(3) 중과세율 : 표준세율의 ( )

① 대도시에서 법인 설립 지점이나 분사무소의 설치,대도시 밖에서 대도시로의 전입에 따른 등기
② 중과세 제외대상 : ( ),( ), ( ) 등

⑷ 납세지

① 부동산 등기 : (　　)
② 같은 등록에 관계되는 재산이 2이상의 지방자치단체에 걸쳐 있는 경우 : (　　)
③ 같은 채권의 담보를 위하여 설정하는 2 이상의 저당권의 등록 : (　　)등록하는 등록관청 소재지에서 부과한다.
④ 납세지가 불분명 : (　　)를 납세지로 한다.

⑸ 등록면허세 납세절차

⑴ 신고납부
① 신고기한 : (　　)
② 신고의무를 다하지 아니한 경우에도 등록을 하기 전까지 납부하였을 때 : 신고를 하고 납부한 것으로 본다. 이 경우(　　)를 부과하지 아니함

⑹ 비과세

① 국가 등이 받는 등록 다만 대한민국 정부기관에 과세하는 외국정부는 (　)
② 체납으로 인한 압류해제의 등기 등
③ 공무원의 착오로 지번 오기에 대한 경정
④ 지목이 묘지인 토지에 관한 등기

재산세

1. 재산세 특징

① 물건소재지 관할 시장. 군수. 구청장이 과세하는 시. 군세이다
② 물납(　　)초과 시 분납(　　)초과 시 (　　)이내
③ (　　)에 납세의무가 성립하고 과세권자가 (　　) 확정된다.
④ 차등비례세율과 초과누진세율(별도,종합,주택)
⑤ 소액징수면제 : (　　)미만

2. 납세의무자

① (　　) 현재 (　　)소유자
② 공유재산 : 지분권자[지분의 표시가 없으면 (　)]
③ 주택의 건물과 부속토지의 소유자가 다를 경우 : (　　)비율로 안분
④ 소유권 변동신고 또는 종중소유임을 신고하지 아니한 경우 : (　　)
⑤ 상속등기 X + 신고 X : (　　)[상속지분이 가장 높은 사람 → 나이가 가장많은 사람]
⑥ 국가 등+연부+ 무상 : (　　)
⑦ 국가 등+선수금+ 무상 : 사용권을 무상으로 받은 자
⑧ 수탁자 명의의 신탁재산 : (　　)
⑨ 체비지 또는 보류지 : (　　)
⑩ 파산선고 이후 파산종결의 결정까지 파산재단에 속하는 재산 : (　　)
⑪ 소유권 **귀속이 불분명** : (　　)
⑫ 과세기준일 현재 양도 · 양수 : (　　)

3. 재산세 과세대상의 구분

⑴ 공부상 등재 현황과 사실상의 현황이 다른 경우 : (　　) 단 사실상 현황 적용으로 재산세부담이 낮아지는 경우 등 ➡(　　)
⑵ 주택 : 토지와 건축물의 범위에서 주택은 (　)
① 주택 부속토지의 경계가 명백하지 아니한 경우 : 주택의 바닥면적의 (　)배
② 주거용과 주거 외의 용도를 겸하는 건물 : (　)은 주거용 부분, (　)는 100분의 50 이상이면 주택
③ 다가구주택 : 구분된 부분 (　　)

종합부동산세	(　　)으로 본다.
소득세(임대)	(　　)의 주택으로 보되, 구분등기된 경우에는 (　)을 1개의 주택으로 계산
양도소득세	구획된 부분별로 양도하지 아니하고 (　)의 매매단위로 양도하는 경우에는 그 (　)를 (　)의 주택으로 본다.

4. 토지분 재산세 구분(빈출지문)

1. 면적초과 : (　　)
2. 나대지,잡종지, 기준면적초과, 건축물시가표준액이 해당 부속토지 시가표준액의 100분의2에 미달하는 건축물부속토지, 무허가 건축물 부속토지 : (　　)
3. 염전,여객자동차터미널 및 물류터미널용 토지, 종중소유농지,임야 : (　　)
4. 자동차운전학원용 토지 ; (　　)
5. 고급오락장,골프장용토지 : (　　)
6. 시지역이상 주거지역등 공장용지 ; (　　)
7. 회원제 골프장이 아닌 골프장용 토지 중 원형이 보전되는 임야 : (　　)
8. 건축물에서 허가를 받지 아니하거나 사용승인을 받지 아니하고 주거용으로 사용하는 면적이 전체 건축물 면적의 100분의 50 이상인 경우에는 그 건축물 전체를 주택으로 보지 아니하고 그 부속토지는 (　　) 토지로 본다
9. 재촌 자경하지 아니하는 경우에도 영농에 직접 사용되는 경우에는 분리과세 대상이며 영농에 직접 사용하지 않는 경우: (　　)
10. ~~~차고용 토지 ; (　　)

5. 재산세 과세표준

① 토지 : 시가표준액(개별공시지가)] × (　　)의 공정시장가액비율
② 건축물 : 시가표준액 × (　　)의 공정시장가액비율
③ ㉠ 시가표준액 x 공정시장가액비율 (　　)
㉡ 직전연도 해당주택의 과세표준상당액 + (과세기준일 당시 시가표준액으로 산정한 과세표준 x 과세표준 상한율)
㉢ ㉠에 의한 과세표준이 ㉡에 따른 과세표준보다 큰 경우 ㉡에 의한 금액으로 한다

6. 세율

⑴ 표준세율 : 조례로 (　　)범위에서 가감 조정할 수 있다. 다만 가감한 세율은 (　　)만 적용

과 세 대 상			세　율
토지	종합합산과세대상		
	별도합산과세대상		
	분리과세대상	농지, 목장용지, 임야	
		골프장, 고급오락장용 토지	
		기타 토지	
건축물	골프장, 고급오락장용 건축물		
	시 지역의 주거지역 등 공장용 건축물		
	기타 건축물		
주택	고급주택 포함		
	1세대 1주택 (9억 이하 주택)		
선박	고급선박		
	고급선박 외 선박		
항 공 기			
과밀억제권역 내 공장 신증설			

● 재산세 초과누진세율 적용 대상 : (　　),(　　),(　　)

7. 세 부담 상한

① 토지 : (　　)
② 건축물 : (　　)
② 주택 ; 세부담상한 폐지